

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut
Maximilianstr. 22
84028 Landshut

Datum: 15. Januar 2025

Žiadosť o odôvodnenie zmeny platnosti k môjmu podpisu FES.

Spisová značka 91 O 2699/24

Vec: Žiadosť o akceptáciu platnosti môjho podpisu FES do príchodu nového OP 21.01.2025 a žiadosť o odôvodnenie zmeny platnosti k môjmu podpisu FES.

Vážený súd Landshut,

Dovoľujem si vás týmto požiadať o odôvodnenie náhlej zmeny prístupu k akceptácii môjho elektronického podpisu (FES), ktorý bol do 30.11.2024 uznávaný ako právne platný. Vzhľadom na túto situáciu žiadam o prechodné obdobie na prispôsobenie sa novým požiadavkám a o akceptovanie mojich podaní s podpisom metódou FES do cca 31.01.2025.

Právne princípy, na ktoré sa odvolávam:

2. Ochrana dôveryhodnosti správnych rozhodnutí (Rechtsstaatsprinzip):

- V Nemecku platí zásada právnej istoty. Ak bol môj podpis (FES) dlhodobo akceptovaný, náhle odmietnutie bez prechodného obdobia alebo oznámenia môže byť považované za narušenie tejto zásady.
- Súd a úrady by mali dodržiavať predvídateľnosť a konzistentnosť vo svojich rozhodnutiach.

3. Povinnosť oznámiť zmenu praxe:

- Ak súd zavádza nové pravidlá alebo začína striktne aplikovať požiadavky (napr. QES), mal by o tejto zmene vopred informovať dotknuté strany, aby sa mohli prispôsobiť.
- Odmietnutie bez predchádzajúceho upozornenia môže byť právne napadnuteľné.

4. Retroaktivita:

- Právne zmeny nesmú mať spätnú účinnosť. Ak bol FES akceptovaný do 30.11.2024, všetky podania pred týmto dátumom musia byť považované za platné.
 - Ak bol môj podpis uznávaný do tohto dátumu, súd by mal jasne vysvetliť, prečo bol do tohto dátumu uznávaný a prečo náhle zmenil svoj prístup.
-

Požiadavka:

1. Žiadam o odôvodnenie zmeny:

- Žiadam o vysvetlenie, prečo bol FES predtým akceptovaný.
- Dôvod, prečo bol váš FES odrazu zamietnutý.
- Nebolo mi poskytnuté prechodné obdobie, čo mi znemožnilo vykonávať plniť nové požiadavky na súdny proces.

2. Odkážete na zásadu ochrany právnej istoty:

- Akceptácia FES v mojich predchádzajúcich podaniach vyvolala dôvodnú dôveru, že ide o postačujúcu formu a zrazu nastala nedôvera? Je treba sa zamyslieť nad konzistenciou vašich rozhodnutí.
- Zmena musí byť oznámená s dostatočným predstihom.

3. Žiadam o prijatie a akceptovanie mojich podaní do získania môjho nového občianskeho preukazu a s ním QES, čo predvídám do konca januára 2025 poťažne prvý týždeň februára, nakoľko to nezávisí odo mňa ale od úradov SR.

- Žiadosť o môj nový občiansky preukaz som podal dňa 02.01.2025 na GK Munich, takže po jeho obdržaní nebude žiaden problém aby som do budúcnosti poskytoval písomné podania a dokumenty podpísované touto požadovanou QES metódou. „Informácie o mojej žiadosti o občiansky preukaz si môžete overiť na Generálnom konzuláte v Mníchove: cg.munich@mzv.sk.“
-

Vysvetlenie:

- "Do 30.11.2024" bol môj podpis (FES) považovaný za dostatočný a prijateľný. Upozornenie o zmene pravidiel alebo novej aplikácii § 126 a § 130a bolo doručené ale nebol mi poskytnutý čas na získanie nového OP a s ním QES. Náhle odmietnutie mojich podaní je v rozpore so zásadou právnej istoty a ochrany dôvery."

- "Navrhujem, aby boli moje podania do príchodu môjho nového OP 31.01.2025 akceptované ako výnimka, nakoľko som po tomto termíne pripravený prispôbiť sa vašim novým požiadavkám na ďalšie podania s podpismi metódou QES."
- Akceptovanie mojich podaní do 31.01.2025 nepredstavuje žiadne riziko pre spravodlivosť súdneho procesu, keďže ide o dočasné opatrenie, ktoré umožňuje hladký priebeh podaní počas riešenia otázok ohľadom QES. „Týmto spôsobom sa zabezpečí kontinuita procesov bez zbytočných prieťahov a rešpektovanie zásady právnej istoty.“
- Poviem to na rovinu, tu ide iba o prieťahy z vašej strany a nie o podpis QES, nakoľko technicky sa ani jeden z podpisov nedá sfalšovať.
- Do roku konca roku 2022 som robil podpisy s mojim občianskym preukazom QES, ale potom prišla novela zákona a certifikačná autorita musela zmeniť tento podpis na FES od 1.1.2023. No a preto FES zostal v platnosti, lebo jeho bezpečnosť nebola nijako nabúraná, ale nové bezpečnostné prvky pre QES ho urobili favoritom čo sa týka bezpečnosti a FES zostal len zdokonalený. Certifikačná autorita bola nútená prejsť z QES na FES, a bolo to spôsobené novými akreditačnými požiadavkami podľa eIDAS.
- **Nové bezpečnostné prvky pre QES ho urobili ešte silnejším...**
- QES prešiel niekoľkými vylepšeniami v súlade s technologickým pokrokom a novými bezpečnostnými požiadavkami.
- **Zdokonalený elektronický podpis (FES)** – založený na unikátnych údajoch, ktoré podpisujúci kontroluje, a je spojený s podpísaným dokumentom.
- **Kvalifikovaný elektronický podpis (QES)** – je zdokonalený podpis s dodatočnými bezpečnostnými prvkami a je právne ekvivalentný vlastnoručnému podpisu. Ani jeden sa nedá sfalšovať!

Nijako si s tým nepomôžete ak ma budete blokovať do príchodu môjho QES podpisu. A preto vás žiadam, aby ste ma obratom informovali, či mi budete môj FES akceptovať do príchodu môjho QES podpisu v novom občianskom preukaze alebo nie.

S úctou,

V Kumhausene 15.01.2025

Peter Ferenc

